අංක සී 8 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය.

වරදකරුවන් හඳුනා ගැනීම

පරීක්ෂණයක් කෙරෙන අතරතුර දී පැවැත්වෙන හඳුනාගැනීමේ පෙරෙට්ටු එක්කෝ—

"ඒ". පොලීසිය වරදකරු හැටියට සැක කරන තැනැත්තකු චෝදක සහ/හෝ සාක්ෂිකරුවන් විසින් පුද්ගලයන් වශයෙන් හඳුනා ගැනීම විය හැකිය. නැතහොත්

"බී". එබඳු අපරාධ කරතියි දන්නා නැත හොත් එසේ සැක කරනු ලබන තැනැත්තන් ඡායාරූපවලින් හඳුනා ගැනීම විය හැකි ය.

"ඒ". පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීමේ පෙරෙට්ටුව

හඳුනා ගැනීමේ පෙරෙට්ටුව සැකකරුවන්ට එසේම චෝදකට හෝ සාක්ෂිකරුවන්ටත් සාධාරණ වන සේ පහත සඳහන් විධිවිධාන යෙදිය යුතු ය :—

(1) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හෝ දිස්ත්‍රික් උසාවිය ඉදිරියට එතියි සැලකිය හැකි ඉතා බරපතළ තඩුවලදී, ප්‍රමාදයක් හෝ ගිරිහැරයක් නැති ව මහෙස්ත්‍රාත්වරයාගේ සේවය එක් වරම ලබා ගත හැකි නම් මහෙස්ත්‍රාත්වරයා ලවා පෙරෙට්ටුව පැවැත්වීමට කටයුතු කළ යුතු ය.

(2) වෙනත් අවස්ථාවල නම් පෙරෙට්ටුව පැවැත්විය යුත්තේ උප පරීක්ෂක තත්ත්වයේ හෝ ඊට ඉහළ නිලධාරියකු විසිනි.

(3) මෙහි ඉහත සඳහන් (1) වැනි (2) වැනි අවස්ථා දෙකෙන් කවරකදී වත්, ඒ පිළිබඳ කාර්ය භාර නිලධාරියා එහි නො සිටිය යුතු ය, එසේ ම එම කටයුතු වලට කිසි ලෙසකිනුත් සහභාගී නොවිය යුතු ය.

(4) හඳුනා ගැනීම සඳහා සැකකරු වෙනත් අයත් සමග සිටුවන්නට පළමු චෝදකට සහ/හෝ සාක්ෂිකරුවන්ට ඔහු දකින්නට ඉඩ නොදිය යුතු ය; ඔවුන්ට ඔහුගේ ඡායා රූපය ද නොපෙන්විය යුතු ය; වචනයෙන් හෝ ලියවිල්ලකින් ඔහු පිළිබඳ විස්තර යක් කිරීමෙන් ඔවුන්ට සහාය වීම ද නොකළ යුතු ය.

(5) හඳුනා ගැනීම සඳහා චෝදක සහ/හෝ සාක්ෂිකරු ගෙන ඒමට පළමු, සැකකරු තවත් දොළොස් දෙනකු හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අතරේ තැබිය යුතු ය. පෙරෙට්ටුව සඳහා එසේ මිනිසුන් තෝරා ගැනීමේ දී, වයස් ප්‍රමාණයෙන් හා උසිනුත්, සාමාන්‍ය පෙනුමෙන් හා ජීවන තත්ත්වයෙනුත් හැකිතාක් දුරට සැකකරුට සමාන අය ම තෝරා ගන්නට පරිස්සම් විය යුතු ය. මේ සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් යොදා නො ගත යුතු ය.

(6) හඳුනාගැනීමේ පෙරෙට්ටුවක් පවත්වන සෑම අවස්ථාවක ම පහත සඳහන් කරුණු සැක කරුට දැනුම් දිය යුතු ය. එනම් :—

(ඒ) හැකිතාක් දුරට වයස, උස හා සාමාන්‍ය පෙනුම ආදී කරුණු වලින් සමාන කිහිප දෙනකු සමග ඔහු සිටුවන බව හා ඔහු හඳුනාගැනීම සම්බන්ධ කිසි ම තොර තුරක් සාක්ෂි කරුවන්ට නො දෙන බව;

(බී) ඕනෑ ම පිළිවෙළකට සිට ගෙන සිටීමටත් පෙරෙට්ටුවට සිටින කවර කෙනකු ගැන වුව ද විරෝධය දැක්වීමටත් ඔහුට අයිතියක් ඇති බව. එවැනි විරෝධ යක් ඇතොත් පෙරෙට්ටුව පවත්වන නිලධාරියා එය සටහන් කර තැබිය යුතු ය.

(සී) හඳුනා ගැනීමේ අවස්ථාවට නීතිඥයකු හෝ මිත්‍රයකු පමුණුවා ගන්නට ඔහුට පිළිවන් බව; එහෙත් එම තැනැත්තා කොයි ලෙසකින් වත් එම කටයුතුවලට අවහිර නොකළ යුතු බව පැහැදිලි ව ම තේරුම් ගත යුතු ය.

(7) රැස් වූ පිරිස අතරේ තමන් කැමති ඕනෑම තැනකට එන ලෙස සැකකරුගෙන් ඉල්ලා සිටිය යුතු ය. සැකකරුගේ නීතිඥයා හෝ මිත්‍රයා හැර, බලයක් නැති සෑම කෙනකු ම, පෙරෙට්ටුව පවත්වන ස්ථානයෙන් සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කළ යුතු ය.

(8) ඊට පසු සැක කරු හඳුනා ගැනීම සඳහා සාක්ෂිකරුවන් එක් එක් කෙනා බැගින් ඉදිරි පත් කළ යුතු ය. හඳුනා ගන්නා අය අල්ලන ලෙස ඔවුන්ට කිව යුතු ය. එසේ කිරීමෙන් පසු, ඉදිරිපත් වීමට පොරොත්තුව ඉන්නා අනිකුත් සාක්ෂිකරුවන් හා කතාබහ කිරීමට ඔවුන්ට ඉඩ නොදිය යුතුය. එක් එක් සාක්ෂිකරුවකු පැමිණි පසු, සාක්ෂිකරු කැමති නම්, සිටින තැන මාරු කරන්නට ඔහුට ඉඩ දිය යුතුය.

(9) ඉදින් යම් විටක හඳුනා ගැනීම පහසු වනු පිණිස සැකකරු තොප්පියක් පැළඳ හෝ රෙද්දක් ඔලුවට දමා ගෙන සිටිනු දකින්නට, නැත හොත් සැකකරු ඇවිදිනු හෝ කථා කරනු දකින්නට සාක්ෂිකරු කැමැත්තේ නම්, එවිට එම පහසුකම් සැලසීම ගැන විරෝධයක් නැති නමුත්, එසේ කරතොත් පෙරෙට්ටුවට පැමිණ සිටින සෑම කෙනකුට ම තොප්පියක් පැළඳීමට හෝ රෙද්දක් ඔලුවට දමා ගැනීමට, ඇවිදින්නට නැතහොත් කථා කරන්නට සැලැස්විය යුතු ය. එවැනි ඉල්ලීමක් වී නම් එය ද ඒ ගැන ක්‍රියා කළ පිළිවෙළ ද පරිස්සමෙන් සටහන් කොට තැබිය යුතු ය. කිසි ම සැකකරුවකුට වරදට හසු වන හැටියට බල කළ නොහැකි ය. එහෙත් වැඩියක් ම අවසථා වලදී සාක්ෂිකරුවකුගේ ඉල්ලීමක් ක්‍රියාවට නැගීම දුෂ්කර නො විය යුතු ය.

(10) හැකිතාක් දුරට ම—

(i) හඳුනා ගැනීම සඳහා රැස් කළ අය සැකකරු කවුදැයි දැන නොගන්නා හැටියටත්,

(ii) හඳුනා ගැනීම සඳහා සැකකරු අනිකුත් අය සමග සිටුවන්නට පළමු සාක්ෂිකරුවන්ට සැකකරු දකින්නට ඉඩ නොදෙන හැටියටත්,

(iii) අපරාධය සිදු කරන අවස්ථාවේ සැකකරු කෙරෙහි වූ පෙනුම වෙනස් වන අන්දමින් සැකකරුගේ ඇඳුම් හුවමාරු කර ගන්නට හෝ වෙනත් ක්‍රියාවක් කරන්නට හෝ කිසිසේත් අවසර නොදෙන හැටියටත් සෑම අතින් ම පරිස්සම් විය යුතු ය.

(11) පෙරෙට්ටුව පවත්වන නිලධාරියා, පසු ව උසාවියේ දී සැකකරුගේ අනන්‍යතාව ගැන සාක්ෂි දීමට අපහසුවක් ඇති නොවන පරිදි, සැකකරු හඳුනා ගැනීමට ඇති කැපී පෙනෙන සලකුණු කිසිවක් සටහන් කර ගත යුතු ය. තව ද ඔහු, පෙරෙට්ටුවට පෙළ ගස්වා ඇති තැනැත්තන්ගේ නම් හා ලිපියෙමු ද ලියා තබා ගත යුතු ය. මහෙස්ත්‍රාත්වරයා ඉදිරිපිට හඳුනාගැනීමේ පෙරෙට්ටුව පැවැත්වෙන විට, කල් තබා මෙම කටයුතු කරන ලෙස මහෙස්ත්‍රාත්වරයාට සහාය වන නිලධාරියා ඔහුගෙන් ඉල්ලා සිටිය යුතු ය.

(12) එක් එක් සාක්ෂිකරුවකු සැකකරු හඳුනාගත් පසු හෝ හඳුනා ගැනීමට අපොහොසත් වූ පසු, හඳුනා ගැනීමේ පෙරෙට්ටුවට සම්බන්ධ සෑම සිද්ධියක් ම එම පෙරෙට්ටුව පවත්වන නිලධාරියා විසින් පරිස්සමෙන් සටහන් කර තැබිය යුතු ය. මෙම සටහන්, වහා ම තොරතුරු පොතට ඇතුළත් කළ යුතු ය.

(13) හඳුනා ගැනීමේ පෙරෙට්ටුව ඉහත සඳහන් උපදෙස් අනුව පැවැත්වූ බව ඔප්පු කිරීමට උසාවියේ දී සාක්ෂි මෙහෙයවන බවට නඩුව පිළිබඳ, කාර්ය භාර නිලධාරියා වග බලා ගත යුතු ය.

සටහන.—ළමයින් සාක්ෂිකරුවන් වශයෙන් සිටින විට ඔවුන්ගේ වැඩි හිටියන්ගේ උපදෙස් පරිදි ඔවුන්ට චූදිතයන්ගේ නම් දී තිබිය හැකි ය සි සලකන්නට ඉඩ ඇති කල්හි හඳුනාගැනීමේ පෙරෙට්ටුවක් පැවැත්වීම නුවණට හුරු ය.

"බී". ඡායාරූපවලින් වරදකරුවන් හඳුනාගැනීම

(1) තමන්ට වරදකරු හඳුනා ගත හැකි බවත්, එහෙත් ඔහුගේ නම නොදන්නා බවත් චෝදක සහ/හෝ සාක්ෂිකරුවන් ප්‍රකාශ කරන විට, දන්නා හෝ සැක කරන ලද අපරාධකරුවන්ගේ ඡායාරූප එකතුවෙන් හෝඩුවාවක් ලබා ගන්නට පිළිවන් විය හැකි ය. අපරාධකරුවන්ගේ ඡායාරූප අපරාධ කරුගේ උපත්‍රම අනුව වර්ග කොට, කොළඹ, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්මික ශාඛාවේ අපරාධ ලේඛන කාර්යාලයේ තබා ගනු ලැබේ. මේවා මහජනයාට බලන්නට තබා නැත. ඡායාරූපය අපරාධකරුවකුගේ බව හඟවන කිසිවකුත් ඡායාරූපයේ හෝ එහි පිටි පැත්තේ හෝ නැත. ඡායාරූප යේ පිටිපැත්තේ අනුක්‍රම අංකයක් පමණක් ඇත. කිසි විටෙකත් වරදකරු නො වූ අයගේ ඡායාරූප ද අපරාධ ලේඛන කාර්යාලයේ ඇත.

(2) අවශ්‍ය වූ විට චෝදක හෝ වරදකරු හඳුනා ගත හැකි බව කියා සිටින සාක්ෂිකරුවකු හෝ ඡායාරූප එකතුව පෙන්වනු සඳහා කොළඹ කාර්මික ශාඛාවේ අපරාධ ලේඛන කාර්යාලයට ගෙන ඇ හැකි ය.

(3) අපරාධකරුවන්ගේ ඡායාරූප සාක්ෂිකරුවකුට පෙන්වන විට වරදකරු වී නැති අයගේ ඡායාරූප සමග කලවම් කොට පෙන්විය යුතු ය.

(4) වරදකරු හඳුනා ගත හැකි යයි කියන සාක්ෂිකරුවන් සෑම දෙනාට ම ඡායාරූප පෙන්වීය යුතු නො වේ. එක් සාක්ෂිකරුවකු ඡායාරූපවලින් කෙනකු තෝරා ගත හොත් ඔහු සිරභාරයට ගෙන පුද්ගලයන් හඳුනාගැනීමේ පෙරෙට්ටුවකට තැබිය යුතුය. එහිදී, ඡායාරූපය තෝරා ගත් තැනැත්තාට හා අනිකුත් සාක්ෂිකරුවන්ටත් වරදකරු හඳුනා ගැනීමට අවකාශ දිය යුතු ය. ඉදින් සියලු ම සාක්ෂිකරුවන්ට ඡායාරූපය පෙන්වුවහොත්, ඔවුන් වරදකරු හඳුනා ගන්නවා නොව, පොලිස් ස්ථානයක දී තමන් දුටු ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන තැනැත්තා තෝරා ගන්නවා පමණකැ යි නඩු විභාගයේ දී විත්ති පක්ෂය කියා සිටින්නට පිළිවන.

(ඊ) ඉදින් නැවත නැවත වරදකරුවූ අපරාධකරුවන්ගේ ඡායාරූප පමණක් සාක්ෂිකරුවන්ට පෙන්වුව හොත්, චූදිතයා හඳුනා ගනු ලැබුවේ අපරාධ ලේඛන කර්යාලයේ දී තමන්ට පෙන්වූ ඡායා රූපවලින් බව නඩු විභාගය පැවැත්වෙන අතරතුර සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් ප්‍රකාශ වීම, චූදිතයා කලින් වරදකරු කර තිබූ බව ප්‍රකාශ කිරීමක් වන බවත්, එවිට උසාවිය අගතිගාමී විය යන කරුණ උඩ චූදිත යාව නැවත නඩු විභාගයක් ලැබිය යුතු වන බවත් නඩු පැමිණිලි කරන නිලධාරීන් සිහ තබා ගත යුතු ය.

සටහන.—"පොලිස් ගැසට් පත්‍රයේ" III වැනි කොටසට අයත් අතිරේක වශයෙන් පළ කොට ඇති ඡායාරූප සම්බන්ධයෙන් මෙම නියෝගය අදාළ නොවේ. මෙම නියෝගයෙන් විස්තර වන හඳුනා ගැනීම් සඳහා එම ඡායාරූප පාවිච්චි කළ යුතු නොවේ.